

Nr. 247 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 19. Oktober 1935*R 43 II/529b, Bl. 25–26 Original**Beginn:**Beginn:*

[Entwurf eines Gesetzes über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung]

Der Reichsarbeitsminister hatte unter dem 30. August 1935 einen Gesetzentwurf über Verteilung von Arbeitskräften (Rk. 7209) zur Beschlußfassung im Umlaufwege vorgelegt¹. Im § 1 des Entwurfs war zum Ausdruck gebracht, daß der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung usw. allein ermächtigt sei, die Verteilung von Arbeitskräften und ihren Austausch zu regeln. Die dazu erforderlichen Anordnungen und Richtlinien sollte der Präsident mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers erlassen.

Gegen den Entwurf haben zunächst der Reichspostminister und der Reichsverkehrsminister Einspruch erhoben und ihre Beteiligung bei Maßnahmen aus § 1 des Entwurfs verlangt. Beide Minister haben späterhin die Einsprüche zurückgezogen². Der Reichsernährungsminister, der Reichswirtschaftsminister und der Reichspropagandaminister haben während der Umlauffrist ihre Zustimmung davon abhängig gemacht, daß sie bei Maßnahmen aus § 2 Abs. 2 des Entwurfs beteiligt würden (Beauftragung von Einrichtungen außerhalb der Reichsanstalt mit Berufsberatung, Lehrstellenvermittlung usw.). Diesem Wunsch hat der Reichsarbeitsminister Rechnung getragen. Zuletzt hat Herr Reichsminister Kerrl in seiner Eigenschaft als Leiter der Reichsstelle für Raumordnung Widerspruch gegen die Fassung des § 1 erhoben und bei sämtlichen Maßnahmen aus dieser Bestimmung das Erfordernis seiner Zustimmung verlangt³.

Der Reichsarbeitsminister hat nunmehr auf den § 1 des ursprünglich vorgelegten Entwurfs (Austausch und Verteilung von Arbeitskräften) verzichtet und einen neuen Entwurf vorgelegt, der inhaltlich dem ursprünglich vorgelegten entspricht, bei dem aber der alte § 1 fehlt⁴. Der Reichsarbeitsminister hat gebeten, – da sich der Einspruch des Reichsministers Kerrl nur gegen den alten § 1 richtet – ihm zu bestätigen, daß das Gesetz in der abgeänderten Fassung angenommen sei.

Ich habe dem Reichsarbeitsministerium (Ministerialrat Wende) fernmündlich mitgeteilt, daß eine solche Bestätigung nicht erteilt werden könne. Wenn auch der neue Entwurf sich inhaltlich mit den §§ 2–6 des alten Entwurfs decke, so stelle doch die Vorlage einen neuen Entwurf dar, weil der §

¹ Dok. Nr. 216.

² Die Einsprüche des RPM vom 9. 9. und des RVM vom 11. 9. 35 bezogen sich auf Erfahrungen mit der aufgrund der ArbeitskräfteVO vom 10. 8. 34 ergangenen AnO des Präs. der RAVAV vom 28. 8. 34 (s. Dok. Nr. 8 Anm. 4), welche – so der RPM – „den Bedürfnissen der Deutschen Reichspost, die lebenswichtige Aufgaben im Interesse der Landesverteidigung, des Staats und der Wirtschaft zu erfüllen hat, nicht genügend Rechnung trug“, indem sie in die Autonomie der Personalplanung eingegriffen habe. Die Bedenken wurden in einer Referentenbesprechung am 15. 9. ausgeräumt und die Widersprüche daraufhin zurückgezogen. R 43 II/529b, Bl. 8 ff.; hier auch die nachfolgend genannten Stellungnahmen.

³ Kerrl argumentierte: „Nachdem die Reichsstelle für Raumordnung die übergeordnete Planung übertragen erhalten hat, kann auch die Arbeitsplanung nicht ohne ständige Zusammenarbeit mit der Reichsstelle für Raumordnung durchgeführt werden. Die Arbeit ist nur ein Teil des wirtschaftlichen Lebens. Die Reichsstelle für Raumordnung hat gerade die Aufgabe, den Zusammenklang des gesamten öffentlichen Lebens, insbesondere auch mit der Wirtschaft zu sichern“; Schreiben vom 8. 10. 35, R 43 II/529b, Bl. 21 f. Zur Relativierung dieses Totalitätsanspruchs in den Verhandlungen über die Zuständigkeiten der RfR s. Dok. Nr. 259.

⁴ NeuVorlage vom 15. 10. 35; R 43 II/529b, Bl. 23 f.

1 der ursprünglichen Fassung fehle. Es bliebe also nur übrig, die Vorlage in der jetzigen Fassung erneut in das Umlaufverfahren zu bringen.

Ministerialrat Wende bat mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Angelegenheit (das Gesetz soll am 1. November in Kraft treten) die Umlauffrist möglichst kurz zu bemessen.

Mit Rücksicht darauf, daß der Inhalt des Entwurfs den Ressorts aus dem vorhergehenden Verfahren bereits bekannt ist, trage ich keine Bedenken, die Frist auf 5 Tage zu bemessen⁵.

Dr. K[illy]

⁵ Lammers war mit dieser Fristsetzung einverstanden. Nachdem kein weiterer Widerspruch einging, vollzog Hitler das *Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung* am 5. 11. 35 (RGBl. I S. 1281). Zu der mit diesem Gesetz verwirklichten „Monopolisierung der Arbeitsvermittlung“ als Voraussetzung einer umfassenden Planung des „Arbeitseinsatzes“ vgl. HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 134 f.; KRANIG S. 156; FRERICH/FREY I S. 264 f., 267.

Zitierhinweis

Nr. 247 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 19. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d247>